

MISE EN DEMEURE - EXÉCUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Destinataire : Patrice (Happy House)

En copie : Yones, Ruddy

Date : 18 juillet 2026

Patrice,

Je reviens vers toi par écrit afin de formaliser nos derniers échanges et de fixer le cadre juridique de ma fin de contrat d'alternance, prévue pour le 24 juillet 2026. Sans retour écrit de ta part suite à mon SMS de relance du mercredi 15 juillet 2026, je me vois contraint de t'adresser cette mise en demeure concernant plusieurs manquements à tes obligations d'employeur.

1. DÉFAUT DE FOURNITURE DES OUTILS DE TRAVAIL NÉCESSAIRES À L'ACTIVITÉ

Comme je te l'ai signalé le vendredi 10 juillet 2026, puis par écrit le mercredi 15 juillet 2026, l'ordinateur personnel (datant de 2016) que j'utilisais à titre gracieux est en panne. En vertu de l'obligation générale d'exécution de bonne foi du contrat de travail ([article L. 1222-1 du Code du travail](#)) et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation ([Cass. Soc., 3 mai 2012, n° 10-21.396](#)), l'employeur est tenu de fournir le travail convenu et les moyens de l'exécuter. L'obligation de prendre en charge les frais inhérents à l'activité professionnelle est également d'ordre public ([Cass. Soc., 25 février 1998, n° 95-44.096](#)). L'absence de mise à disposition d'une machine professionnelle suspend ma capacité à effectuer ma prospection numérique sans que cela ne puisse m'être imputé à faute.

2. NON-PAIEMENT DES SALAIRES ET RÉGULARISATIONS (AVENANT OPCO)

À ce jour, je n'ai pas perçu les rappels de salaires dus au titre des modifications de mon contrat validées avec l'OPCO, ni reçu les bulletins de paie rectifiés correspondants. L'obligation de verser le salaire à l'échéance est d'ordre public ([article L. 3241-1 du Code du travail](#)). Les démarches administratives ou les rendez-vous URSSAF de ton côté ne suspendent pas cette obligation.

3. CADRE LÉGAL DE LA NON-ATTEINTE D'OBJECTIFS (ALTERNANCE)

Je rappelle que le contrat d'apprentissage et de professionnalisation a pour but premier la formation de l'étudiant ([article L. 6211-1 du Code du travail](#)). Conformément à la jurisprudence, un alternant ne peut sous aucun prétexte être sanctionné contractuellement ou financièrement pour une non-atteinte d'objectifs commerciaux.

Au vu de mon implication – notamment en intégrant deux CSE d'envergure et en fidélisant plusieurs hébergeurs clés – je souhaite convenir d'un rendez-vous physique d'ici le mardi 21 juillet 2026 au plus tard pour acter la liquidation de ma fin de contrat au 24 juillet 2026, incluant :

- Le versement de mes rappels de salaires (avenant OPCO) et fiches de paie rectifiées.
- Le paiement de mon indemnité de congés payés non pris ([article L. 3141-28](#)).
- La remise des documents légaux obligatoires (solde de tout compte, certificat de travail, attestation France Travail).

À défaut de retour sous 48 heures pour fixer ce rendez-vous, ou en cas de non-régularisation financière et administrative intégrale au soir du 24 juillet 2026, je lancerai immédiatement les procédures suivantes sans autre préavis :

1. Saisine du Conseil de Prud'hommes en référé (procédure d'urgence) afin d'exiger :

- Le paiement forcé de mes rappels de salaires et de mon indemnité compensatrice de congés payés majorés des intérêts de retard au taux légal ;
- La délivrance sous astreinte financière journalière de 100 € par jour de retard et par document de mes fiches de paie rectifiées, de mon attestation France Travail, de mon reçu pour solde de tout compte et de mon certificat de travail ;
- La condamnation de l'entreprise au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2 000 €.

2. Signalement et blocage administratif :

- Dénonciation formelle des manquements de l'entreprise auprès de la DREETS (Inspection du Travail) concernant le défaut de fourniture des moyens de travail et le non-respect des règles de rémunération de l'alternance ;
- Signalement auprès de l'OPCO. Je te rappelle qu'en cas de manquements graves de l'employeur, l'État et l'OPCO sont en droit d'exiger le remboursement intégral des aides financières (notamment l'aide unique de 6 000 €) perçues par Happy House pour mon alternance, et de geler vos futurs dossiers.

Je te rappelle qu'un accord transactionnel amiable écrit (protocole transactionnel sous l'article 2044 du Code civil) pourra être rédigé et signé d'un commun accord lors de notre rendez-vous, éteignant définitivement tout litige futur, à la condition expresse et préalable du règlement intégral et immédiat de ces sommes et de la remise de mes documents administratifs au 24 juillet 2026.

Mes réclamations sont basées sur des faits documentés et des textes de loi précis. Il est de l'intérêt direct de Happy House de régler cette situation à l'amiable et dans les temps afin d'éviter une escalade judiciaire et administrative inutile et coûteuse.